

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 598/2538

นายพิชัย ห่อทอง

โจทก์

บริษัท วี อาร์ วิคเตอร์ จำกัด

จำเลย

นายพิชัย ห่อทอง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะข้อ 2.2 ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับ โจทก์เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.1(ก.) และ ข้อ 2.1(ข.) เป็นเรื่องที่ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลักฐานนอกเหนือจากที่ปรากฏในสำนวนและอุทธรณ์ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 และ ข้อ 2.5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาลแรงงานกลาง ได้วินิจฉัยคลาดเคลื่อนต่อบทกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ ข้อ 2.1(ก.) ข้อ 2.1(ข.) ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 และข้อ 2.5 ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 84) โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยและให้จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งและ อัตราเงินเดือนเดิม ในบริษัทจำเลยต่อไป ฯลฯ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 2,062 บาท แก่จำเลยพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปี โดยเงินจำนวน 2,000 บาท ให้ติดตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537 อันเป็นวันฟ้องแย้ง ส่วนเงินจำนวน 62 บาทให้ติดตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ เฉพาะ

ข้อ 2.2 ซึ่งเป็นข้อกำหนด ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นเป็น ปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ (อันดับ 76) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.1(ก.)ข้อ 21(ข.) ข้อ 2.3 และ ข้อ 2.4 ล้วนแล้วแต่เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2.5 เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ศาลแรงงานกลางฟังมาเพื่อนำไปสู่ข้อกำหนด จึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.1(ก.)ข้อ 21(ข.) ข้อ 2.3 และ ข้อ 2.4 ล้วนแล้วแต่เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2.5 เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ศาลแรงงานกลางฟังมาเพื่อนำไปสู่ข้อกำหนด จึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สละ เทศราพรรณ-พรชัย สมรรถเวช-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ